

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2610/2538

นางสาว เพ็ญศรี อัสวกุลกำเนิด
นาย เป้งฮั่ง แซ่เตียว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 1360, มาตรา 1599

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142

ที่ดินและตึกแถวพิพาทจำเลยได้มาขณะจำเลยเป็นสามี ส.แม้จะมีได้จดทะเบียนสมรสกันที่ดินและตึกแถวพิพาทก็เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยและ ส. คนละครึ่งในฐานะเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อ ส.ถึงแก่ความตายที่ดินและตึกแถวพิพาทส่วนของ ส. จึงเป็นมรดกตกทอดแก่ ร. ซึ่งเป็นทายาทการที่ ร. จดทะเบียนโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทเป็นของตนแต่ผู้เดียวจึงไม่ชอบและไม่มีอำนาจนำที่ดินและตึกแถวพิพาทส่วนของจำเลยไปขายให้แก่โจทก์โดยจำเลยไม่ยินยอมโจทก์ผู้ซื้อจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในส่วนของจำเลย

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ซื้อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 16146 พร้อม ตึกแถวเลขที่ 198/264 โจทก์ ไม่ต้อง การ ให้ จำเลย อาศัย อยู่ ใน ที่ดิน ของ โจทก์ได้ บอกกล่าว ให้ จำเลย และ บริวาร ย้าย ทรัพย์สิน ออกจาก ที่ดิน ของ โจทก์ แล้วจำเลย เพิกเฉย ขอ บังคับ จำเลย และ บริวาร ขนย้าย ทรัพย์สิน ออกจาก ที่ดินและ ตึกแถว เลขที่ 198/264 ของ โจทก์ ห้าม เกี่ยวข้อง อีก ต่อไป ให้ จำเลยชำระ ค่าเสียหาย

10,000 บาท และ ต่อไป อีก เดือน ละ 5,000 บาท นับ ถัด จากวันฟ้อง เป็นต้น ไป
แก่ โจทก์ จนกว่า จำเลย และ บริวาร จะ ออกจาก ที่ดินและ ดึกแถว ของ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า ที่ดิน โฉนด เลขที่ 16146 เป็น ของ จำเลยแต่ เนื่องจาก
จำเลย เป็น คนต่างด้าว ไม่มี สิทธิ ถือ กรรมสิทธิ์ ที่ดินจึง ให้ นางสาว สมใจ ถือ
กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ดังกล่าว แทน เมื่อ นางสาว สมใจ ถึงแก่ความตาย นาย เรืองศักดิ์
สมคบ กับ โจทก์ โดย ให้ นาย เรืองศักดิ์ ยื่น คำร้องขอ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ
นางสาว สมใจ เมื่อ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตั้ง นาย เรืองศักดิ์ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ
นางสาว สมใจ แล้ว นาย เรืองศักดิ์ จึง ทำ สัญญา โอน ขาย ที่ดิน แก่ โจทก์ โดย
โจทก์ ทราบ ก่อน ว่า ที่ดิน เป็น ของ จำเลยจำเลย ไม่เคย ขาย ที่ดิน และ ดึกแถว
แก่ โจทก์ จำเลย ไม่เคย ได้รับ หนังสือบอกกล่าว จาก โจทก์ โจทก์ ไม่สุจริต และ
ไม่ได้ รับ ความเสียหายค่าเสียหาย สูง เกิน ไป ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า จำเลย เป็น สามีนางสาว สมใจ แต่
มิได้ จดทะเบียนสมรส มี บุตร ด้วยกัน 1 คน คือ นาย เรืองศักดิ์ นางสาว สมใจ
ถึงแก่ความตาย เมื่อ ปี 2515 จำเลย อยู่ ใน ดึกแถว ที่ ปลูก อยู่ บน ที่ดินพิพาท ซึ่ง
มี ชื่อ นางสาว สมใจ เป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ใน โฉนด ที่ดิน เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม
2532ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตั้ง ให้ นาย เรืองศักดิ์ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นางสาว
สมใจ ผู้ตาย และ เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2533 นาย เรืองศักดิ์ ได้ จดทะเบียน รับ

โอน มรดก ที่ดินพิพาท ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก และ จดทะเบียนโอน ที่ดินพิพาท เป็น ของ ตนเอง ต่อมา วันที่ 6 สิงหาคม 2533นาย เรืองศักดิ์ จดทะเบียน โอน ขาย ที่ดินพิพาท แก่ โจทก์ มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน และตึกแถว พินาท หรือไม่ เห็นว่า ที่ดิน และ ตึกแถว พินาท จำเลย ได้ มา ขณะจำเลย เป็น สามี นางสาว สมใจ แม้ จะ มิได้ จดทะเบียน สมรส กัน ก็ ตาม ที่ดิน และ ตึกแถว พินาท ก็ เป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย และ นางสาว สมใจ คน ละ ครึ่ง ใน ฐานะ หุ้นส่วน กัน เมื่อ นางสาว สมใจ ถึงแก่ความ ตาย ที่ดิน และ ตึกแถว พินาท ส่วน ของ นางสาว สมใจ จึง เป็น มรดก ตกทอด แก่ นาย เรืองศักดิ์ การ ที่นาย เรืองศักดิ์ จดทะเบียน โอน ที่ดิน และ ตึกแถว พินาท เป็น ของ ตนเอง แต่ ผู้เดียว จึง ไม่ชอบ และ ไม่มี อำนาจนำ ที่ดิน และ ตึกแถว พินาท ส่วน ของ จำเลย ไป ขาย ให้ แก่ โจทก์ โดย จำเลยไม่ยินยอม โจทก์ ผู้ซื้อ จึง ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ ส่วน ของ จำเลย คง มีกรรมสิทธิ์ เฉพาะ ส่วน ของ นาย เรือง ศักดิ์ ครึ่ง หนึ่ง เท่านั้น เมื่อ โจทก์ และ จำเลย เป็น เจ้าของร่วม กัน ใน ที่ดิน และ ตึกแถว พินาทโจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง ขับไล่ และ เรียก ค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ